

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2538 บริษัทเพชรพิจิตรยานยนต์ จำกัด  
นางภาวนา สงขกุล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 680

เอกสารที่สร้างขึ้นใช้ถ้อยคำแสดงว่าเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันและข้อความต่อมาก็ระบุในรายละเอียดให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันที่ลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว ขอรับรองการเข้ามาทำงานของจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ยักยอกหรือทุจริตเงินของโจทก์ ให้โจทก์ดำเนินการตามกฎหมายแก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ทันที ดังนั้นเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ได้ค้ำประกันความเสียหายที่จะเกิดจากการทำงานของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำหลักฐานการค้ำประกันเป็นหนังสือให้ไว้แก่โจทก์ แม้จะไม่มีข้อความในเอกสารดังกล่าวระบุว่า จำเลยที่ 2 ยอมผูกพันตนรับผิดชอบโจทก์เพื่อชำระหนี้เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ ก็ไม่ทำให้ความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันของจำเลยที่ 2 ที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะเมื่อจำเลยที่ 2 ยินยอมผูกพันตนรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ความรับผิดชอบจะมีขึ้นตอนไหนเพียงใดย่อมเป็นไปตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องระบุถึงความรับผิดชอบดังกล่าวซ้ำอีกถึงได้ใช้คำว่า "ผู้ค้ำประกัน" อันเป็นถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ว่าด้วยค้ำประกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1

เอกสารที่สร้างขึ้นใช้ถ้อยคำแสดงว่าเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันและข้อความต่อมาก็ระบุในรายละเอียดให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันที่ลงชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว ขอรับรองการเข้ามาทำงานของจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ยักยอกหรือทุจริตเงินของโจทก์ ให้โจทก์ดำเนินการตามกฎหมายแก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ทันที ดังนั้นเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 ได้ค้ำประกันความเสียหายที่จะเกิดจากการทำงานของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำหลักฐานการค้ำประกันเป็นหนังสือให้ไว้แก่โจทก์ แม้จะไม่มีข้อความในเอกสารดังกล่าวระบุว่า จำเลยที่ 2 ยอมผูกพันตนรับผิดชอบโจทก์เพื่อชำระหนี้เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ ก็ไม่ทำให้ความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันของจำเลยที่ 2 ที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะเมื่อจำเลยที่ 2 ยินยอมผูกพันตนรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ความรับผิดชอบจะมีขึ้นตอนไหนเพียงใดย่อมเป็นไปตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องระบุถึงความรับผิดชอบดังกล่าวซ้ำอีกถึงได้ใช้คำว่า "ผู้ค้ำประกัน" อันเป็นถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ว่าด้วยค้ำประกัน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลจังหวัดพิจิตร - นายณรงค์ศักดิ์ เนียมนัด

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

